

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

12. Konu — Gümrük Kıymeti ve Kaplar

Kısa Soru-Cevap · 79 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 12 — Gümrük Kıymeti ve Kaplar

Kaynak: 12-KIYMET VE KAPLAR.docx (GK m.23–32; GY m.43–59; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri No: 2 m.3–12). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Gümrük Kıymeti ve Satış Bedeli Yöntemi (GK m.23–24; GY m.45)

#	Soru	Cevap
1	Eşyanın gümrük kıymeti hangi amaçla belirlenir?	Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla. (GK m.23; GY m.44/1)
2	İthal eşyasının gümrük kıymeti nedir; satış bedeli nasıl tanımlanır?	Eşyanın satış bedelidir: Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28. maddelere göre düzeltilmiş, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat. (GK m.24/1)
3	Alicının eşyayı elden çıkarma veya kullanımına konulan hangi kısıtlamalar satış bedelinin esas alınmasını engellemez? ★ 2022	TC mevzuatı ve yetkili kıldığı mercilerce konulan, tekrar satış coğrafi bölgesini sınırlayan ve kıymeti önemli ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar; bunlar dışında hiçbir kısıtlama olmamalıdır. (GK m.24/1-a)
4	Tekrar satış hasılatının bir bölümü satıcıya intikal ediyorsa satış bedeli esas alınabilir mi?	Evet, ancak intikal eden kısım 27. maddeye göre fiyata ilave edilebilmelidir (hasılanın satıcıya intikal eden kısmı m.27/1-d ile eklenir). (GK m.24/1-c; 27/1-d)
5	Alici ile satıcı arasındaki ilişki satış bedelinin reddi için yeterli midir? ★ 2022	Tek başına yeterli değildir; satış koşulları incelenip ilişkinin fiyatı etkilemediği belirlenirse satış bedeli kabul edilir. İdare fiyatı etkilediği kanıdaysa beyan sahibine yazılı bildirir (cevap hakkı saklı). (GK m.24/2-a)
6	İlişkili kişiler arası satışta beyan sahibi satış bedelinin hangi emsal kıymetlere çok yakın olduğunu ispatlayabilir?	Aynı/benzer eşyanın ilişkisiz alıcı-satıcılar arasındaki Türkiye'ye ihraç satış bedeli; aynı/benzer eşyanın m.25/2-c (indirgeme) ve m.25/2-d (hesaplanmış kıymet) ile belirlenen kıymeti. (GK m.24/2-b)
7	Emsal kıymetler kimin girişimiyle, hangi amaçla kullanılır; satış bedelinin yerine geçebilir mi?	Beyan sahibinin girişimi ile ve yalnız kıyaslama amacıyla; bunlara dayanarak satış bedelinin yerini alacak kıymet tespit edilemez. (GK m.24/2-c)
8	Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat nedir; ödemeler hangi şekillerde yapılabilir?	Alicının satıcıya veya satıcı yararına yaptığı/yapması gereken ödemelerin toplamı; para transferi, akreditif, ciro edilebilir kıymetli evrak ile ya da doğrudan/dolaylı. (GK m.24/3-a)
9	Alicının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetlerin giderleri fiyata eklenir mi? ★ 2021, 2022	Hayır; satıcı yararına veya satıcıyla anlaşmayla yapılsa da dolaylı ödeme sayılmaz, fiyata ilave edilmez (m.27 ilaveleri hariç). (GK m.24/3-b)
10	Kıymet belirlenirken eşya bedeli henüz ödenmemişse hangi bedel esas alınır?	Ödemenin gerçekleşeceği tarihte ödenecek bedel. (GY m.45/1-b)
11	Serbest dolaşıma girişten sonra satıcının kusur/garanti nedeniyle alıcı lehine yaptığı fiyat düzeltmesi hangi sürede yapılmışsa dikkate alınır?	Beyannamenin tescilinden itibaren bir yıl içinde; GK m.211 çerçevesinde işlem yapılır. (GY m.45/1-ç)
12	Türkiye'ye ihraç amacıyla satış kabulü için ne yeterlidir; ardıl satışlarda hangi satış esas alınır?	Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi için beyan edilmesi yeterlidir; ardıl satışlarda TGB'ye girişe yol açan son satış veya serbest dolaşımdan önce TGB'de gerçekleşen satış. (GY m.45/1-d)

Diğer Yöntemler, Sıralama ve Son Yöntem (GK m.25–26; GY m.44, 46–50)

#	Soru	Cevap
13	Gümrük kıymeti yöntemleri ve uygulama sırası nedir? ★ 2023, 2024	Satış bedeli → aynı eşyanın satış bedeli → benzer eşyanın satış bedeli → indirgeme → hesaplanmış kıymet → son yöntem. (GK m.24–26; GY m.44–50)
14	Üst yöntemle kıymet belirlenebiliyorsa alt yönteme geçilebilir mi?	Hayır; ancak bir yöntemle göre belirlenemeyen kıymet için sıra dahilinde izleyen yönteme geçilir. (GK m.25/1; GY m.44/1)
15	Hangi yöntemlerin uygulama sırası, hangi şartla değiştirilebilir? ★ 2021	İndirgeme ile hesaplanmış kıymet yöntemlerinin; beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla. (GK m.25/1; GY m.44/1)
16	Beyan edilen kıymetin doğruluğu konusunda idarenin makul şüpheleri giderilmezse ne olur?	Kıymet satış bedeli yöntemine göre tespit edilemez; sıradaki diğer yöntemlere göre belirlenir. (GY m.44/5)
17	Aynı (veya benzer) eşya yönteminde hangi satış bedeli kullanılır; böyle satış yoksa ne yapılır?	Aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan eşyanın satış bedeli; yoksa düzey/miktar farkları için düzeltme yapılır ve düzeltmenin makul ve doğru olduğu kesin delillerle ispat edilir. (GY m.46/2; 47/2)
18	Aynı veya benzer eşya yönteminde birden fazla satış bedeli tespit edilirse hangisi kullanılır?	En düşük olanı. (GY m.46/4; 47/4)
19	İndirgeme yönteminde hangi birim fiyat esas alınır?	Eşyanın ya da aynı/benzer eşyanın ithal edildiği hal ve durumda, yurt içindeki satıcıdan müstakil alıcılara, ithal tarihiyle aynı/yakın tarihte yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat. (GK m.25/2-c; GY m.48/1)
20	İndirgeme yönteminde birim fiyattan hangi indirimler yapılır?	Mutat komisyon veya kâr ve pazarlama dahil genel giderler; Türkiye sınırları içindeki mutat nakliye-sigorta giderleri; Türkiye'de ödenecek gümrük vergileri ve dahili vergiler. (GY m.48/2)
21	İndirgeme yönteminde ithal tarihiyle aynı/yakın tarihte satış yoksa hangi satış esas alınır? ★ 2021	İthal tarihinden itibaren doksan gün içinde, ithal edildiği hal ve durumda Türkiye'de yapılan ilk satışın birim fiyatı. (GY m.48/3)
22	İndirgemede "en büyük miktardaki satışa ait birim fiyat" ne demektir?	İthalden sonraki ilk ticari düzeyde müstakil alıcılara farklı fiyatlarla yapılan satışlardan en yüksek sayıda birimin satıldığı fiyat. (GY m.48/5)
23	Hesaplanmış kıymet hangi unsurların toplamıdır? ★ 2022	Malzeme ve imalat bedelleri + aynı sınıf/cins eşyada mutat kâr ve genel giderler + giriş liman/yerine kadar yükleme, boşaltma, elleçleme, nakliye ve sigorta giderleri. (GK m.25/2-d; GY m.49/2)
24	Hesaplanmış kıymet yönteminin uygulanması için ithalatçıdan ne istenir?	Bilgi ve belgeleri ibraz etmesi ve doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belge ile tevsik etmesi. (GY m.49/1)
25	Son yöntemde gümrük kıymeti hangi prensiplere göre belirlenir? ★ 2025	1994 GATT VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma, 1994 GATT VII. Maddesi ve bu bölüm hükümlerinin prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle, Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak. (GK m.26/1; GY m.50)

#	Soru	Cevap
26	Son yöntemde esas alınamayacak kıymetler nelerdir? ★ 2022	Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içi satış fiyatı; iki alternatiften yüksek olanı öngören sistem; ihraç ülkesi iç piyasa fiyatı; hesaplanmış kıymet dışındaki maliyet bedeli; başka ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı; asgari gümrük kıymetleri; keyfi veya fiktif kıymetler. (GK m.26/2)

Tanımlar ve Alıcı-Satıcı İlişkisi (GY m.43, 55)

#	Soru	Cevap
27	"Aynı eşya" nasıl tanımlanır? ★ 2022	Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşya; görünüşteki küçük farklılıklar engel değildir. (GY m.43/1-b)
28	Aynı veya benzer eşyanın aynı üretici tarafından üretilmiş olması şart mıdır? ★ 2022	Hayır; aynı kişinin ürettiği eşya yoksa farklı kişinin ürettiği eşya dikkate alınır. Ancak yalnızca aynı ülkede üretilen eşya aynı/benzer eşya sayılır. (GY m.43/3-4)
29	"Benzer eşya" nedir; benzerliğin belirlenmesinde hangi faktörler göz önüne alınır? ★ 2022, 2024	Her hususta aynı olmasa da aynı işlevi gören, ticari olarak ikame edilebilen, benzer özellik/unsurları olan ve aynı ülkede üretilmiş eşya; faktörler: kalite, tanındığı özellikler, ticari marka. (GY m.43/1-d)
30	"Aynı sınıf veya cins eşya" nedir?	Belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya dizi eşya kapsamındaki eşya (aynı/benzer eşyayı da kapsar). (GY m.43/1-c)
31	"Giriş limanı veya yeri" taşıma şekline göre neresidir?	Deniz: Türkiye'deki boşaltma limanı (belgeyle tevsik edilirse aktarma limanı); kara/demiryolu: ilk varılan hudut gümrüğü; diğer yollar: kara sınırının geçildiği nokta. (GY m.43/1-e)
32	Kıymet mevzuatında "pazarlama" nedir?	Eşyanın satışı için reklam ve promosyon faaliyetleri ve ilgili garantiler; alıcının üstlendiği bu faaliyetler satıcıyla anlaşma gereği yapılsa da kendi hesabına sayılır. (GY m.43/1-g)
33	Royalti ve lisans ücreti tanımında hangi adlar sayılır? ★ 2022	Patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeler. (GY m.43/1-ğ; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.3/1-a)
34	"Aynı ailenin üyeleri" kapsamına kimler girer?	Karı-koca, anne-baba, çocuk, kardeşler, büyükanne-büyükbaba, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, eşlerin anne-babası, gelin ve damat, eşlerin kardeşleri ve kardeşlerin eşleri. (GY m.43/1-a)
35	Alıcı ile satıcı arasında ilişki hangi hallerde kabul edilir? ★ 2022, 2023, 2024	Yalnızca: birbirinin memuru/idarecisi; yasal ortak; işçi-işveren; oy hakkı veren pay/sermayenin en az %5'i aynı kişilerde; biri diğerini kontrol; ikisi de üçüncü kişinin kontrolünde; ikisi birlikte üçüncü kişiyi kontrol; aynı ailenin üyeleri. (GY m.55/1)
36	Tek acente, tek distribütör veya tek bayi ilişkisi tek başına ilişki sayılır mı? ★ 2022	Hayır; m.55/1 kıstaslarına uymuyorlarsa ilişki içinde olmadıkları kabul edilir. (GY m.55/2)

Fiyata Eklenen ve Eklenmeyen Unsurlar (GK m.27–28; GY m.51–52)

#	Soru	Cevap
37	Alicının üstlendiği ve fiyata dahil edilmemiş hangi giderler (m.27/1-a) fiyata eklenir? ★ 2022	Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellaliye; eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti; işçilik ve malzeme dahil ambalaj bedeli. (GK m.27/1-a)
38	Alicının bedelsiz/düşük bedelle sağladığı hangi mal ve hizmetlerin uygun payı (m.27/1-b) fiyata eklenir? ★ 2023, 2024	Eşyaya katılan malzeme, aksam, parça; üretimde kullanılan araç, gereç, kalıp; üretimde tüketilen maddeler; Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat-çizim, plan ve taslak hizmetleri. (GK m.27/1-b)
39	Alicının bedelsiz sağladığı plan ve taslak hizmetleri Türkiye'de yapılmışsa kıymete eklenir mi? ★ 2023	Hayır; m.27/1-b-iv yalnızca Türkiye dışında gerçekleştirilenleri sayar ve m.27'de öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz. (GK m.27/1-b-iv, 27/3)
40	Türkiye'deki giriş yerine kadar hangi giderler fiyata eklenir? ★ 2024, 2025	Giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile bu nakliyeyle ilgili yükleme ve elleçleme giderleri. (GK m.27/1-e)
41	Fiyata yapılacak ilavelerde hangi veriler esas alınır?	Nesnel ve ölçülebilir veriler. (GK m.27/2)
42	"Satın alma komisyonu" nedir; gümrük kıymetine dahil edilir mi? ★ 2022	İthalatçının temsilcisine, eşyanın satın alınmasında yurt dışında verdiği temsil hizmeti karşılığı ödediği ücret; kıymete dahil edilmez. (GK m.27/4; 28/e)
43	Türkiye'de çoğaltma hakkı ile dağıtım/tekrar satış hakları için yapılan ödemeler fiyata eklenir mi? ★ 2024	Hayır; çoğaltma hakkı ödemeleri ile satış koşulu olmayan dağıtım/tekrar satış hakkı ödemeleri m.27/1-c (royalti) kapsamında değerlendirilmez, eklenmez. (GK m.27/5)
44	Hangi giderler, fiyattan ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmez? ★ 2024	Giriş yerine varıştan sonraki nakliye-sigorta; ithalattan sonraki inşa, kurma, montaj, bakım, teknik yardım; finansman anlaşmasına bağlı faiz; Türkiye'de çoğaltma hakkı ödemeleri; satın alma komisyonları; Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri. (GK m.28)
45	Faiz giderlerinin kıymete dahil edilmemesi için hangi şartlar aranır?	Finansman anlaşması yazılı olmalı; alıcı gerektiğinde eşyanın beyan edilen fiyattan satıldığını ve faiz oranının finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte geçerli faiz seviyesini aşmadığını kanıtlamalı. Finansmanı kimin sağladığına bakılmaz. (GK m.28 (son fıkra))
46	Araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri kıymete dahil edilir mi?	Hayır, dahil edilmez. (GY m.51/2)
47	Nakliye ücretsiz veya alıcı tarafından sağlanmışsa giriş yerine kadarki nakliye gideri nasıl tespit edilir?	Aynı taşıma türünde normal olarak uygulanan fiyat tarifesine göre. (GY m.51/3)
48	Posta ve kargo ücretleri gümrük kıymetine dahil midir?	İthal ülkesinde alınan ilave ücretler hariç, teslim yerine kadar alınan tüm posta ve kargo ücretleri dahildir. (GY m.51/4)
49	Tek eşya muamelesi gören kaplar tekrarlanan ithalatlarda kullanılacaksa maliyetleri nasıl yansıtılır?	Beyan sahibinin talebi ve belgelerin sunulması kaydıyla genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde paylaşılır. (GY m.51/5)

#	Soru	Cevap
50	Navlun makbuzu/sigorta poliçesi ibraz edilemezse ne yapılır; yükümlü talep ederse hangi oranlar eklenebilir?	Dilekçeyle bildirilerek emsal navlun/sigorta eklenir; vergi kaybı yoksa ve talep edilirse FOB kıymetinin %10'u navlun, %3'ü sigorta olarak eklenebilir. (GY m.51/9)
51	71.08 pozisyonundaki eşyada sigorta poliçesi veya navlun faturası ibraz edilemezse ne yapılır?	Vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler faturada belirtilen teslim şekli esas alınarak tamamlanır. (GY m.51/9)

Royalti ve Lisans Ücretleri (GY m.56; Gümrük Kıymeti Tebliği Seri No: 2)

#	Soru	Cevap
52	Royalti/lisans ücretinin fiyata eklenmesi için hangi iki koşul birlikte aranır?	Ödeme kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalı ve bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalı; ikisini birlikte taşıyan ücret eklenir. (GY m.56/1; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.5)
53	Marka kullanımına ilişkin royalti hangi durumlarda fiyata eklenir?	Aynı durumda yeniden satılan veya ithalden sonra sadece önemsiz işlemde geçen eşyaya ilişkinse; eşya ücretin ödendiği marka altında pazarlanıyorsa; alıcı eşyayı ilişkisiz diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse. Tebliğe göre en az birinin varlığı gerekli ve yeterli. (GY m.56/3; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.8)
54	Royalti tutarı ithal eşyasının fiyatına bağlı olarak belirleniyorsa ne varsayılır?	Aksine kanıt yoksa ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır. (GY m.56/5)
55	Royaltiyi alacak kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınır mı?	Hayır, dikkate alınmaz. (GY m.56/6; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.10)
56	Royaltiyeye ilişkin nesnel ve ölçülebilir veri yoksa kıymet nasıl belirlenir?	Satış bedeli (m.24) yöntemiyle belirlenemez; GK m.25 ve 26'ya göre tespit edilir. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.4/2)
57	Royaltinin "satış koşulu" olması ne demektir; Tebliğde sayılan hususlardan kaçının bulunması yeterlidir?	Ödemenin alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olması (belirleyici unsur: alıcı eşyayı royalti ödemedi alabilir mi); sayılan hususlardan en az birinin bulunması yeterlidir. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.7)
58	Tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti nasıl beyan edilir; satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanan royaltide tamamlayıcı beyan ne zamana kadar verilir?	GY m.53 çerçevesinde istisnai kıymetle beyan edilebilir; hasılat/kâr üzerinden hesaplananlarda (talep ve idarenin uygun bulmasıyla FOB bedeli esas alınarak paylaşırma) tamamlayıcı beyan, ödemenin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.11/2–3)
59	Gümrüğe beyan edilmeyen royaltinin KDV'si 1 veya 2 no.lu KDV Beyannamesiyle ödenirse ne uygulanır?	Her bir beyan için GK m.241 uyarınca usulsüzlük cezası. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.11/6)

Bilgi Taşıyıcıları, Döviz Kuru ve İstisnai Kıymet (GK m.29–31; GY m.53–54, 57)

#	Soru	Cevap
60	Veri/komut yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinde ne esas alınır? ★ 2023	Yalnızca taşıyıcı ortamın maliyeti/kıymeti; ayırt edilebilmesi koşuluyla veri veya komutların kıymeti dahil edilmez. (GK m.29; GY m.54/1)

#	Soru	Cevap
61	"Taşıyıcı ortam" ve "veri veya komutlar" deyimleri neleri kapsamaz? ★ 2023	Taşıyıcı ortam: entegre devreler, yarı iletkenler ve benzerlerini; veri/komutlar: ses, sinematografik veya video kayıtlarını kapsamaz. (GY m.54/2)
62	Fatura ve belgelerdeki yabancı paralar hangi kur üzerinden TL'ye çevrilir? ★ 2021, 2022, 2024	Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan TCMB döviz satış kurları; kıymetin TL olarak beyanı zorunludur. (GK m.30; GY m.57/1)
63	Belgelerdeki yabancı para konvertibl değilse hangi kur esas alınır?	Merkez Bankasının Alım Satım Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kurlar Listesi. (GY m.57/2)
64	İstisnai kıymetle beyanda (basitleştirilmiş usul) hangi eşya kapsama girer?	Konsinye teslim edilen çabuk bozulabilir eşya; kıymet unsurları yükümlülük başladıktan sonra belli olacak eşya; fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören sözleşmeli eşya; boru hattı/elektrik teliyle taşınan sürekli akıştaki eşya; gaza dönüştürülüp boru hattına verilen LNG. Usul beyan sahibinin talebi üzerine uygulanır. (GK m.31/2; GY m.53/1)
65	İstisnai kıymetle beyanda hangi koşullar aranmaz; yükümlüden hangi belge istenir?	GY 22–24. maddelerdeki genel ve özel koşullar aranmaz; (b), (c), (ç) hallerinde sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisi sunulur. (GY m.53/2)
66	İstisnai kıymette vergi tahakkuku neye göre yapılır; tamamlayıcı beyanla kıymet değişirse ne olur?	Mevcut belgelerdeki kıymet esas alınır; kıymet yükselirse ek tahakkuk, düşerse şartlarla GK m.211 çerçevesinde işlem yapılır. (GY m.53/3)
67	Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergilerinde zamanaşımı ne zaman başlar?	Tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren. (GY m.53/4)
68	Tescil anında bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya KDV matrah unsurları ne zamana kadar beyan edilir?	Unsurun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar; vergiler de aynı sürede ödenir. (GY m.53/5)
69	İstisnai kıymete ilişkin tamamlayıcı beyan süresinde verilmezse ne uygulanır?	Beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve GK m.241/1 uyarınca işlem yapılır. (GY m.53/7)

Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (GK m.32; GY m.58–59)

#	Soru	Cevap
70	Brüt ve net ağırlık nasıl tanımlanır? ★ 2023	Brüt: eşyanın kendi ağırlığı + tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlığı; net (veya sadece ağırlık): eşyanın kendi ağırlığı. (GK m.32/1)
71	Brüt ağırlık üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız gelirse nasıl vergilendirilir?	Bulunduğu haldeki ağırlığı üzerinden. (GK m.32/2)
72	Değişik vergi oranlı ve brüt ağırlıktan vergiye tabi eşya aynı ambalajda gelirse ne yapılır?	Eşya net ağırlıkları üzerinden tartılır, ambalaj ağırlığı orantılı olarak net ağırlıklara eklenir. (GK m.32/3)
73	Ambalajlar hangi hallerde ayrı beyan edilip kendi tarife pozisyonlarına göre vergilendirilir?	Alışlagelen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı yapılması; faturada kıymetinin ayrı gösterilmesi ve bağımsız ticari eşya niteliği; ithalat vergilerinden kaçınma amacıyla getirilmesi. (GK m.32/5)

#	Soru	Cevap
74	Ayrı beyan edilen ambalajın vergi oranı içindeki eşyanınkine eşit veya düşükse vergi nasıl hesaplanır?	Ambalajın vergisi eşyanın tabi olduğu oran üzerinden ve eşya ile birlikte hesaplanır. (GK m.32/5)
75	Kutu, kılıf ve mahfazalar ağırlık ve kıymet üzerinden vergiye tabi eşyada nasıl vergilendirilir?	Ağırlık esasında: alışılacağı ambalaj değilse ve oranları eşyanınkinden yüksekse kendi pozisyonlarına göre; kıymet esasında: bağımsız ticari eşya değilse ve kıymeti eşyaya dahilse vergilendirilmez. (GK m.32/6)
76	Örnekleme ile muayenede tartılan kaplarda beyana göre fazlalık bulunursa ne yapılır?	Tartılmamış aynı cins kaplara fazlalığın ortalaması esas alınarak ilave yapılır; beyan sahibi kabul etmezse bütün kaplar tartılır. (GK m.32/7-a)
77	Tartılan kaplarda beyana göre eksiklik saptanırsa vergiler hangi miktar üzerinden hesaplanır?	Eksikliğin doğal özellik, hasar, noksan gönderme veya çalınmadan kaynaklandığı kanıtlanırsa bulunan miktar üzerinden; idarenin ve beyan sahibinin bütün kapları tarttırma hakkı saklıdır. (GK m.32/7-b)
78	Tarife pozisyonu tayini için tartımda iç ambalajlarından ayrılabilen ve ayrılamayan eşya nasıl tartılır?	Ayrılabilenler net, ayrılamayanlar ambalajı ile birlikte tartılır. (GY m.58/1)
79	Deniz taşıtlarının tonajı nasıl tayin edilir; tereddütte kime sorulur?	Belgelerinde yazılı miktarlar esas alınır; istiap hacmi tonilatosu gösterilmemiş veya tereddütlü ise yetkili liman makamlarına sorulur. (GY m.59/1)

Sık Karıştırılanlar

Satın alma komisyonu (ithalatçının yurt dışındaki temsilcisine ödenen) kıymete **eklenmez**; bunun dışındaki **komisyon ve tellaliye**, alıcı üstlenmişse **eklenir**.

Sıra değişikliği yalnızca **indirgeme** ↔ **hesaplanmış kıymet** arasında ve **beyan sahibinin yazılı talebi + idarenin uygun bulması** ile mümkündür. Son yöntemde **asgari, keyfi/fiktif** kıymet ve **iki kıymetten yüksek olanı** esas alınamaz.

Aynı/benzer eşya: aynı ülkede üretilmiş olmak şarttır; **aynı üretici** şart değildir. Benzer eşyada **kalite, tanınırlık ve ticari marka** göz önüne alınacak faktörlerdir.

Nakliye-sigorta: **giriş yerine kadar** olanlar **eklenir**, giriş yerine **varıştan sonrakiler** eklenmez. İndirgeme yönteminde ise **Türkiye içindeki** nakliye-sigorta birim fiyattan **indirilir**.

Alıcının sağladığı mühendislik/plan/taslak hizmetleri yalnızca **Türkiye dışında** yapılmışsa eklenir; **araştırma ve ilk dizayn taslak** giderleri eklenmez; alıcının **pazarlama** dahil kendi hesabına faaliyetleri eklenmez.

İlişki halleri **yalnızca** GY m.55/1'de sayılanlardır (oy hakkı veren payların **en az %5'i**); **tek acente/distribütör/bayi** olmak tek başına ilişki değildir; ilişkinin varlığı satış bedelinin reddi için **tek başına yeterli değildir**.

Kur: **gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki TCMB döviz satış** kuru; konvertibl olmayan dövizde **bilgi amaçlı kurlar listesi**. Bilgi taşıyıcılarında **yalnız taşıyıcı ortam** esas alınır; ses/sinema/video kayıtları "veri veya komut" sayılmaz.

Süre ve oranlar: indirgemedede **90 gün**; fiyat düzeltilmesi **1 yıl**; tamamlayıcı beyan **izleyen ayın 26'sı akşamı**; navlun/sigorta belgesi yoksa talep üzerine **FOB'un %10'u navlun, %3'ü sigorta**.